



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 2

Ausgegeben zu Dresden am
22. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

22. Januar 2026

**Verordnung zur Bestimmung der Gebiete
mit Mieterhöhungsbegrenzung**

Seite 2

Verordnung
zur Bestimmung der Gebiete mit
Mieterhöhungsbegrenzung
(Mieterhöhungsbegrenzungsverordnung -
OstMEBVO)
vom 22. Januar 2026

Auf Grund des § 558f Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Januar 2026 (BGBl. I 2/2026 S. 16) geändert worden ist, verordnet die Staatsregierung:

§ 1

Anwendungsbereich

Die Landeshauptstadt Dresden, die Kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Schwerin, Dessau-Roßlau, Gera, Suhl, Weimar, Leipzig, Erfurt, Jena, Berlin, Magdeburg, Halle, Chemnitz, Potsdam, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und die Gemeinden Eisenach, Ahrensfelde, Bernau bei

Berlin, Biesenthal, Panketal, Bestensee, Eichwalde, Königs Wusterhausen, Schönefeld, Schulzendorf, Wildau, Zeuthen, Brieselang, Falkensee, Schönwalde-Glien, Altlandsberg, Fredersdorf-Vogelsdorf, Rehfelde, Strausberg, Birkenwerder, Glienicke, Leegebruch, Mühlenbecker Land, Oranienburg, Erkner, Grünheide, Woltersdorf, Kleinmachnow, Nuthetal, Stahnsdorf, Teltow, Werder, Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren, Ludwigsfelde, Zossen, Binz, Graal-Müritz, Heringsdorf, Kühlungsborn, Rerik, Sellin, Zingst und Zinnowitz sind Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten im Sinne des § 558f Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu

angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist.

§ 2

Begründung

(1) Diese Verordnung ist gemäß § 558f Absatz 3 Satz 1 BGB zu begründen. Die Begründung stützt sich auf eine Gesamtwürdigung der Wohnungsmarktlage in den nach § 1 bestimmten Gebieten unter Berücksichtigung der in § 558f Absatz 2 BGB genannten Kriterien.

(2) Zur Herleitung der Wohnungsmarktdynamik, zur Indikatorik sowie zur Daten- und Gutachtengrundlage verweist die Staatsregierung ergänzend auf die jeweils für die betreffenden Gebiete geltende Mietpreisbegrenzungsverordnung nach § 556d Absatz 2 BGB sowie deren veröffentlichte Begründung. Soweit die Anforderungen des § 558f Absatz 2 BGB inhaltlich denjenigen des § 556d Absatz 2 BGB entsprechen, werden die dort verwendeten Tatsachenfeststellungen, Datenauswertungen und Begründungselemente als Bestandteil der hiesigen Begründung herangezogen und fortgeschrieben.

(3) Darüber hinaus stützt sich die Staatsregierung auf die Wohnungsmarktgutachten und die jeweiligen Begründungen der landesrechtlichen Verordnungen zur Begrenzung des Mietpreises bei Mietbeginn der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, soweit diese die in § 1 bestimmten Gebiete betreffen oder für diese aufgrund der räumlichen Verflechtung und vergleichbaren Marktlage aussagekräftig sind.

(4) Eine nachhaltige Entspannung der angespannten Wohnungsmärkte ist seit Erlass der Mietpreisbremse nicht eingetreten. Insbesondere bestehen die maßgeblichen Anspannungsindikatoren (u. a. deutlich überdurchschnittliche Mietpreisdynamik, Angebotsknappheit/geringe Leerstandsreserven und fehlende kurzfristige Entspannungsperspektive trotz Neubautätigkeit) fort. Die Voraussetzungen für die Gebietsfestlegung nach § 558f Absatz 1 und 2 BGB liegen daher weiterhin vor.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer
Verkündung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2030 außer Kraft.

Dr. Karl Honecker

D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T